

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4762/2552

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา
นายสรศักดิ์หรือไก่อ แซ่เฮ้ง

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 3

ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง, มาตรา 225

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 66

ข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ว่า จำเลยจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำนวน 200 เม็ด แต่ในคำฟ้องของโจทก์ไม่ได้บรรยายว่าเมทแอมเฟตามีนดังกล่าวมีน้ำหนักและปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้เท่าใด แม้ตามรายงานการตรวจพิสูจน์จะระบุสารบริสุทธิ์ของเมทแอมเฟตามีนของกลางทั้งหมดที่ส่งไปตรวจพิสูจน์ แต่ไม่ปรากฏว่าเมทแอมเฟตามีนที่จำเลยจำหน่ายมีสารบริสุทธิ์เท่าใด รายงานการตรวจพิสูจน์ดังกล่าว ไม่อาจนำมารับฟังเป็นผลร้ายเพื่อลงโทษจำเลยในการกระทำความผิดดังกล่าวให้หนักขึ้นได้ ต้องถือว่าเมทแอมเฟตามีนที่จำเลยจำหน่ายไม่ปรากฏปริมาณสารบริสุทธิ์ของเมทแอมเฟตามีน การกระทำของจำเลยในข้อหาจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน 200 เม็ด จึงต้องด้วยบทกำหนดโทษตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง ที่แก้ไขใหม่ ซึ่งแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายเดิมมาตรา 66 วรรคหนึ่ง กรณีโทษจำคุกในความผิดฐานนี้ต้องถือว่ากฎหมายที่แก้ไขใหม่เป็นคุณมากกว่า จึงต้องใช้กฎหมายใหม่ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ภายหลังการกระทำความผิดบังคับแก่จำเลยในความผิดดังกล่าวตาม ป.อ. มาตรา 3 แม้โจทก์และจำเลยจะไม่ได้ฎีกามาก็ตาม แต่ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย ศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นอ้างและแก้ไขโดยปรับปรุง

บทกฎหมายให้ถูกต้อง รวมทั้งแก้ไขโทษเสียใหม่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบท
กฎหมายที่แก้ไขใหม่ได้ด้วยตาม ป.วิ.อ. มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 255

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522
มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83, 91 รับของ
กลาง เว้นแต่เงิน 11,000 บาท ที่ใช้ล่อซื้อให้คืนแก่เจ้าของ

จำเลยให้การปฏิเสธ แต่รับว่ามีเมทแอมเฟตามีนเพียง 150 เม็ด ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของของกลางไว้ในครอบครอง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ.2522 มาตรา15 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง (เดิม), 66 วรรคสอง (เดิม), และ
วรรคสอง (ที่แก้ไขใหม่) ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 การกระทำของ
จำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อ
จำหน่าย จำคุกตลอดชีวิต และฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจำคุก 8 ปี และปรับ
450,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่
การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
จำคุก 33 ปี 4 เดือน ฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจำคุก 5 ปี 4 เดือน และปรับ
300,000 บาท รวมจำคุก 38 ปี 8 เดือนและปรับ 300,000 บาท ไม่ชำระค่าปรับให้
จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 แต่ทั้งนี้มิให้กักขังจำเลยแทนค่า

ปรับเป็นระยะเวลาเกินกว่าสองปี คืบเงิน 11,000 บาท ของกลางที่ใช้ล้อซื้อแก่
เจ้าของ ริมของกลางอื่นทั้งหมด

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง (เดิม), 67 (ที่แก้ไขใหม่) ให้จำคุก 5
ปี จำเลยให้การรับสารภาพว่ามีเมทแอมเฟตามีน 150 เม็ด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของของ
กลางไว้ในครอบครอง ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คง
จำคุก 2 ปี 6 เดือน ข้อหาอื่นให้ยก นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้น
ต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ในวันเวลา
และสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยและนายวีรพลหรือบี
แฉ่ววงศ์ ได้พร้อมเมทแอมเฟตามีน จำนวน 150 เม็ด และกล่าวหาจำเลยว่าร่วมกับ
พวกมีเมทแอมเฟตามีน จำนวน 5,450 เม็ด ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและ
จำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำนวน 200 เม็ด ให้แก่สายลับ ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกา
ของโจทก์มีว่า จำเลยร่วมกับพวกกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่ โดยโจทก์ฎีกาว่า
เมทแอมเฟตามีนของกลาง จำนวน 5,450 เม็ด ตามบันทึกการจับกุมบัญชีของกลาง
คดีอาญาและหนังสือนำส่งเมทแอมเฟตามีน จำนวน 5,450 เม็ด ของพนักงาน
สอบสวนตามเอกสารหมายเลข จ.12 เป็นเมทแอมเฟตามีนจำนวนเดียวกับเมทแอมเฟ
ตามีนตามรายงานการตรวจพิสูจน์เอกสารหมายเลข จ.7 โจทก์มีเจ้าพนักงานตำรวจผู้
ร่วมจับกุมจำเลยกับพวกมาเบิกความเป็นพยาน 2 ปาก คือพันตำรวจโทดุลเดชและ
สิบตำรวจโทสุรัชย์ เหตุหากพยานทั้งสองเบิกความว่า เจ้าพนักงานตำรวจได้รับแจ้ง

จากสายลับว่า จำเลยกับพวกลักลอบจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนคอกละ 200 เม็ด ราคา 11,000 บาท จึงได้ประชุมวางแผนจับกุมโดยใช้วิธีล่อซื้อ สายลับสามารถ โทรศัพท์ติดต่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยกับพวกได้ 1 คอก ราคา 11,000 บาท นัดส่งมอบกันในวันเกิดเหตุเวลา 14 นาฬิกา ที่บริเวณลานจอดรถหน้าแฟลตไม่มีชื่อ ถนนจิระภัทร ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงได้นำธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท 3 ฉบับ ฉบับละ 500 บาท 16 ฉบับ ไปถ่ายสำเนาและบันทึกหมายเลขไว้ในรายงานประจำวันธุรการตามสำเนาธนบัตรและสำเนารายงานประจำวันธุรการ เมื่อถึงเวลานัดพันตำรวจโทดุลเดชกับพวกไปชุมนุมอยู่ห่างจากจุดนัด 10 เมตร ส่วนสืบตำรวจโทสุรัชย์กับพวกชุมนุมอยู่ที่ร้านขายข้าวมันไก่ห่างจากจุดนัด 5 เมตร ทั้งสองจุดสามารถมองเห็นจุดนัดหมายได้ชัดเจน ประมาณ 5 นาที เห็นสายลับลงจากรถ จักรยานยนต์รับจ้างเดินไปยืนรออยู่ที่ลานจอดรถใกล้ประตูทางเข้าแฟลต พวกของจำเลยขับรถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณที่สายลับยืนอยู่แล้วใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์ติดต่อจากนั้นประมาณ 5 นาที จำเลยเปิดประตูแฟลตออกมารวมพูดคุยกับสายลับ แล้วสายลับส่งมอบเงินที่ใช้ล่อซื้อแก่พวกของจำเลย จำเลยล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อแล้วหยิบเมทแอมเฟตามีนให้แก่สายลับ สายลับรับไว้พร้อมนำมาดูแล้วใช้มือขวาลูบศีรษะเป็นสัญญาณ แล้วแยกตัวนำเมทแอมเฟตามีนมาส่งมอบให้แก่พันตำรวจโทดุลเดชกับพวก พันตำรวจโทดุลเดชตรวจดูปรากฏว่าเป็นเมทแอมเฟตามีนจำนวน 200 เม็ด ระหว่างนั้นสืบตำรวจโทสุรัชย์กับพวกได้เข้าควบคุมตัวจำเลยกับพวกไว้ พันตำรวจโทดุลเดชกับพวกจึงเข้าไปสมทบและตรวจค้นตัวจำเลยกับพวก ผลปรากฏว่าพบเมทแอมเฟตามีนจำนวน 150 เม็ด ในกระเป๋าเสื้อด้านหน้าข้างขวาของจำเลย และพบธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อในกำมือพวกของจำเลยตรวจสอบแล้วมีหมายเลขตรงกับที่มอบให้สายลับใช้ล่อซื้อ นอกจากนี้จำเลยกับพวกยอมรับอีกว่ามีเมทแอมเฟตามีนซุกซ่อนอยู่ที่ห้อง 208 ในแฟลตดังกล่าวด้วย และได้ใช้กุญแจที่ตัวจำเลยไขประตูแฟลตและประตูห้อง 208 เข้าไปค้นพบเมทแอมเฟตามีนอีกจำนวน

5,100 เม็ด แยกบรรจุในถุงพลาสติกสีฟ้า ถุงละ 200 เม็ด จำนวน 20 ถุง และถุงพลาสติกใส ถุงละ 100 เม็ด จำนวน 11 ถุง จึงได้ควบคุมตัวจำเลยกับพวกและเมทแอมเฟตามีนทั้งหมดจำนวน 5,450 เม็ด โดยแจ้งข้อหาแก่จำเลยกับพวกว่า ร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนจำนวนดังกล่าวไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจำนวน 200 เม็ด ชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนจำเลยกับพวกให้การรับสารภาพตามบันทึกการจับกุมและบันทึกคำให้การชั้นสอบสวน เห็นว่า พยานโจทก์ผู้ร่วมจับกุมทั้งสองปากเบิกความสอดคล้องเชื่อมโยงกันดีไม่มีข้อพิรุธทั้งพยานทุกคนต่างเป็นเจ้าพนักงานตำรวจซึ่งเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติตามหน้าที่ ไม่ปรากฏว่าเคยมีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อน จึงไม่มีเหตุอันใดที่พยานจะแก่งกล่าวหาจำเลยในข้อหาความผิดที่ร้ายแรงเช่นนั้น ในการล่อซื้อพยานโจทก์ผู้จับกุมเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ขณะสายลับล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนจากจำเลยและพวก เมื่อสายลับล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนมาได้พยานโจทก์ทั้งสองกับพวกจึงเข้าจับกุมจำเลยและพวกทันที และพบธนบัตรที่ใช้ล่อซื้อในกำมือพวกของจำเลย นอกจากนี้ยังค้นพบเมทแอมเฟตามีนอีกจำนวน 150 เม็ด ที่ตัวจำเลยและจำเลยกับพวกได้พาพยานโจทก์ทั้งสองกับพวกไปค้นที่แฟลตไม่มีชื่อนั้น ห้อง 208 ซึ่งจำเลยกับพวกพร้อมกันเข้าไปพบเมทแอมเฟตามีนอีกจำนวน 5,100 เม็ด ซึ่งจำเลยได้ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมในวันเกิดเหตุและรับสารภาพในชั้นสอบสวนในวันรุ่งขึ้น คำรับของจำเลยจึงมีน้ำหนักรับฟังประกอบพยานหลักฐานโจทก์ได้ แม้จะได้ความจากทางนำสืบของโจทก์ว่าตามบันทึกการจับกุม บัญชีของกลางคดีอาญาและหนังสือนำส่งเมทแอมเฟตามีนของกลาง จำนวน 5,450 เม็ด ไปตรวจพิสูจน์ของพันตำรวจโทประเสริฐพนักงานสอบสวน ตามหนังสือที่ สข 0220.05/598 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 เอกสารหมาย จ.12 จะระบุว่าเมทแอมเฟตามีนของกลาง จำนวน 5,450 เม็ด เป็นเมทแอมเฟตามีนเม็ดสีส้ม แต่ตามรายงานการตรวจพิสูจน์เอกสารหมาย จ.7 ของร้อยตำรวจโทเชิดศักดิ์ผู้ตรวจพิสูจน์ กลับระบุว่า เมทแอมเฟตามีนเม็ดสีส้มจำนวน

5,394 เม็ด และเมทแอมเฟตามีนเม็ดสีเขียวน้ำตาล จำนวน 56 เม็ด กรณีดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงรายละเอียดปลีกย่อยหาข้อขัดแย้งกันในสาระสำคัญของคดีไม่ เพราะพยานโจทก์ผู้จับกุมได้นำเมทแอมเฟตามีนของกลาง จำนวน 5,450 เม็ด ส่งให้ แก่พนักงานสอบสวนและตามรายงานการตรวจพิสูจน์เอกสารหมาย จ.7 ได้อ้างถึง เลขหนังสือของพนักงานสอบสวนว่าเป็นหนังสือที่ สข 0220.05/598 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2544 ซึ่งตรงกันกับเอกสารหมาย จ.12 แสดงว่า เมทแอมเฟตามีนของ กลางจำนวน 5,450 เม็ด ที่พนักงานสอบสวนส่งไปกับเมทแอมเฟตามีนที่ร้อยตำรวจ โทเชิดศักดิ์ผู้ตรวจพิสูจน์ได้ทำการตรวจพิสูจน์เป็นเมทแอมเฟตามีนจำนวนเดียวกัน เพียงแต่ผู้ตรวจพิสูจน์ได้แยกแยะสีของเมทแอมเฟตามีนของกลางไว้ด้วย อีกทั้งเป็น เรื่องที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่จำเลยได้กระทำผิดแล้ว และจำเลยได้ตรวจดูเอกสาร หมาย จ.7 แล้วยังยอมรับว่าร้อยตำรวจโทเชิดศักดิ์เป็นผู้ตรวจเมทแอมเฟตามีนของ กลางและยอมรับผลการตรวจพิสูจน์ตามเอกสารหมาย จ.7 ไว้ด้วย ตามรายงาน กระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้น ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2545 กรณีดังกล่าวจึงไม่ใช่เหตุ สงสัยตามสมควรว่า จำเลยได้กระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 วินิจฉัย ดังนั้น พยานหลักฐานโจทก์ที่นำสืบมานี้มีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้โดยปราศจาก ข้อสงสัยว่าจำเลยได้กระทำผิดตามฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 9 พิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น ส่วนรถจักรยานยนต์หมายเลข ทะเบียน สงขลา ขตข 288 จำนวน 1 คันนั้น เมื่อปรากฏว่าเมทแอมเฟตามีนของ กลางถูกตรวจยึดได้จากห้องพักของจำเลย เลขที่ 208 และที่ตัวจำเลย กรณีจึงยังไม่ พอรับฟังได้ว่ารถจักรยานยนต์ของกลางดังกล่าวเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการกระ ทำความผิดในคดีนี้จึงไม่รับ

อนึ่ง แม้โจทก์และจำเลยไม่ได้ฎีกามาด้วยก็ตาม แต่จากข้อเท็จจริงที่รับฟังได้ ว่าจำเลยจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำนวน 200 เม็ด นั้น ปรากฏว่าในคำฟ้องของ โจทก์ไม่ได้บรรยายว่าเมทแอมเฟตามีนที่จำหน่ายดังกล่าวมีน้ำหนักและปริมาณ

คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้เท่าใด แม้ตามรายงานการตรวจพิสูจน์จะระบุสารบริสุทธิ์ของเมทแอมเฟตามีนของกลางทั้งหมดที่ส่งไปตรวจพิสูจน์ แต่ไม่ปรากฏว่าเมทแอมเฟตามีนที่จำเลยจำหน่ายมีสารบริสุทธิ์เท่าใด รายงานการตรวจพิสูจน์ดังกล่าวไม่อาจนำมารับฟังเป็นผลร้ายเพื่อลงโทษจำเลยในการกระทำความผิดดังกล่าวให้หนักขึ้นได้ ต้องถือว่าเมทแอมเฟตามีนที่จำเลยจำหน่ายไม่ปรากฏปริมาณสารบริสุทธิ์ของเมทแอมเฟตามีน การกระทำของจำเลยในข้อหาจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน 200 เม็ด จึงต้องด้วยบทกำหนดโทษตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง ที่แก้ไขใหม่ ซึ่งแตกต่างจากที่กำหนดไว้ในกฎหมายเดิม มาตรา 66 วรรคหนึ่ง กรณีโทษจำคุกในความผิดฐานนี้ ต้องถือว่ากฎหมายที่แก้ไขใหม่เป็นคุณมากกว่า จึงต้องใช้กฎหมายใหม่ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ภายหลังการกระทำความผิดบังคับแก่จำเลยในความผิดดังกล่าวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3 ปัญหาดังกล่าวเป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยศาลฎีกาจึงมีอำนาจหยิบยกขึ้นอ้างและแก้ไขโดยปรับบทกฎหมายให้ถูกต้อง รวมทั้งแก้ไขโทษเสียใหม่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับบทกฎหมายที่แก้ไขใหม่ได้ด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสอง ประกอบมาตรา 225"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง และวรรคสอง (เดิม), 66 วรรคสอง (เดิม) และวรรคหนึ่ง (ที่แก้ไขใหม่) ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้เรียงกระทงลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุกตลอดชีวิต และฐานร่วมกันจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจำคุก 8 ปี สถานเดียว จำเลยให้การรับสารภาพชั้นจับกุมและชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบมาตรา 53 ฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ใน

ครอบครองเพื่อจำหน่าย จำคุก 33 ปี 4 เดือน ฐานจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจำคุก 5 ปี 4 เดือน รวมจำคุก 38 ปี 8 เดือน ไม่ริบรอจกยานยนต์หมายเลขทะเบียนสงขลา ขตข 288 ของกลางและให้คืนของกลางดังกล่าวแก่เจ้าของ นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9

(อาวุธ ปั่นปรีชา-มานัส เหลืองประเสริฐ-ชัยวัฒน์ เวียงธีรวัฒน์)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ